

1001763-34.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Rodrigo Otávio Machado de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... "baixa categoria", "ganguê", "roubo", "pilantra" são depreciativas, incidindo diretamente em sua honra e, em especial no direito de personalidade.

Não obstante o alegado pela ré em contestação, verifica-se que seu texto de fato excedeu o direito à liberdade de pensamento, já que, nitidamente, postou expressões ofensivas à honra e à imagem da autora.

Sabe-se que a liberdade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo nº:

1001763-34.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente(s):

Elisa Aparecida Rossler da Silva

Requerido(s):

Edmea Cristina Faustino Nunes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Otávio Machado de Melo

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de outras provas, mormente a requerida pela ré.

Com efeito, no caso em exame, diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos. Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental.

Por outro lado, o indeferimento de provas impertinentes não afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e 370, ambos do CPC/2015.

Não havendo questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

A ação é parcialmente procedente.

Impende registrar que são pressupostos da responsabilidade subjetiva: a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que, a ausência de quaisquer destes elementos, afasta o dever de indenizar. A respeito do tema, ensina Sérgio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 39/40): “Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade.”[...] ‘Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil”.

Narra a parte autora que tomou conhecimento sobre publicação realizada pela requerida, em página da rede social Facebook ofensivas a sua honra e reputação profissional, desencadeando inclusive outros vários comentários depreciativos. Aduz que as palavras utilizadas pela Requerida - “ridícula”, “baixa categoria”, “ganguê”, “roubo”, “pilantra” são depreciativas, incidindo diretamente em sua honra e, em especial no direito de personalidade.

Não obstante o alegado pela ré em contestação, verifica-se que seu texto de fato excedeu o direito à liberdade de pensamento, já que, nitidamente, postou expressões ofensivas à honra e à imagem da autora.

Sabe-se que a liberdade de expressão é direito fundamental garantido constitucionalmente.

Há, porém, enorme distância entre expressar publicamente opiniões, pensamentos ou indignações e ofender deliberadamente a honra e dignidade de alguém, atribuindo-lhe fatos desonrosos ou qualidades depreciativas, mediante adjetivações injuriosas, causadoras de abalo moral, como no caso sob análise.

Na espécie, resta evidente que a requerida abusou de seu direito de expressão, violando o direito à honra, imagem e dignidade da parte autora, restando inequívoco que sua intenção era mesmo denegrir a imagem da demandante.

Pondere-se ser de certo modo compreensível a indignação da ré, notadamente quando se deparou com a impossibilidade de reaver o objeto deixado no interior do veículo.

Contudo, tal situação não lhe autoriza a adoção de condutas tais como a apresentada. Há meios legais ao questionamento de condutas como a noticiada, nada justificando a prática de referidas ofensas em rede social cuja abrangência se mostrou suficiente para prejudicar a imagem da autora.

O dano moral no caso em exame é presumido, pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos inerentes aos direitos de personalidade.

Basta, no caso, a configuração do estado, não absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça o direito a indenização pelo dano extrapatrimonial.

Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar ao ofendido uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos.

A moderada e sensata fixação dos danos morais se dá através de um juízo prudencial, informado pelo grau de culpa do agente, tendo em vista o nível sócio-econômico do autor e, ainda, o porte econômico da recorrente, devendo o magistrado se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento sempre à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

O valor de R\$ 3.000,00, no modo de ver e de sentir deste magistrado, atende e alcança todos os requisitos e todos os objetivos alinhavados.

Outrossim, tal verba não enriquecerá a parte autora, mas lhe trará um mínimo de segurança financeira capaz de mitigar o drama por que passou. Por outro lado, o numerário arbitrado não comprometerá a atividade econômica da ré, forçando-a, todavia, a agir com maior cautela em suas ações.

Por fim, o pedido de condenação da parte requerida à obrigação de fazer consistente na retratação na rede social não merece acolhimento, uma vez que a presente sentença, em seu caráter público, substitui aquela.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Elisa Aparecida Rosler da Silva em face de Edmea Cristina Faustino Nunes, decidindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, e o faço para condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente desde a data da sentença (sumula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação.

Custas e honorários advocatícios são incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55, da Lei 9099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Bauru, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
ROMM